

أكاديمية فرست وان

للمواد الشرعية والعربية والتاريخ

والجغرافيا والقانون واللغات

الفناوي

سلسلة العميد في العلوم الشرعية

الملزمة الثانية

الفرقة الثانية

شريعة اسلامية وشريعة وقانون



أصول الفقه الشافعي

المنهج الجديد

د / أيمن الفناوي

01152482881

س : الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي ؟

ج : آراء العلماء في هذه المسألة:

- **القول الأول :** أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا التراخي، وإنما مقتضي الصيغة هو الامتثال مقدماً أو مؤخراً ، وهذا قول لجمهور الشافعية .
 - **القول الثاني :** ذهب أصحاب هذا القول إلى أن مثل هذا الأمر يقتضي الفور، وهذا ينسب إلى الحنفية والحنابلة.
 - **القول الثالث :** وهو أن الأمر المطلق يقتضي التراخي، وقد نقل هذا القول ابن السبكي في الإبهاج .
 - **القول الرابع :** الواقع إما لعدم العلم بمدلوله آه لأنه مشترك لفظي بين الفور والتراخي، ولن تظهر قرينة فتوقف، والقائمون بالوقف اختلفوا فيما لو وقع المخاطب ما خطب ب عقاب فهم الصيغة على عدم ممثلاً أم لا ؟ . فذهب المغالون منهم إلى أنه لا يعد ممثلاً . أما المقتصدون فذهبوا إلى أنه يعد ممثلاً .
- هذا هو في المسألة رأي آخر : وهو أن الأمر يوجب إما الفعل، وإما العزم على الفعل إذا لم يتم الامتثال في أول زمن الإمكان.

الأدلة ومناقشتها :

أولاً : أدلة الرأي الأول القائل بأن الصيغة تقتضي الامتثال :

- **الدليل الأول :** وهو لنفي الفور - أن الأمر المطلق لو اقتضى الفور اقتضاه أما بلفظه و أو بفائدته هو معناه، ولكنه لا يقتضيه بشيء من هذا فلا يقتضي الفور .
- **الدليل الثاني :** إن الأمر المطلق ورد تارة في الفارق الأمر بالإيمان في قوله تعالى : "أمان بالله ورسوله" . كما ورد استعماله في التراخي كالأمر بالحج والأصل في الاستعمال الحقيقة فكان حقيقة في القدر المشترك بينهما دفعا للمجاز والاشتراك اللفظي لكونهما خلاف الأصل .
- **الدليل الثالث :** إن الأمر المطلق لو كان مفيداً للفور بخصوصه أو للتراخي بخصوصه لكن أن تقييده بواحد منهما تكراراً أول نقضاً ، وليس كذلك. فلم يكن الأمر المطلق مفيداً لواحد منهما بخصوصه، ويتعين أن يكون موضوعاً للقدر المشترك بينهما هو طلب الفعل .

ثانياً : أدلة القول الثاني : (القائل : بأن الأمر المطلق يقتضي الفور) .

- **الدليل الأول :** هو قوله سبحانه وتعالى لإبليس : " مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ " . فالآية فيها استفهام، وهذا الاستفهام لا يمكن أن يكون المقصود منه حقيقته لأن الله تعالى عالم بما منع إبليس عن السجود . فيكون المقصود منه الذم والتوبيخ على عدم السجود، وظن على ترك السجود وقت صدور الأمر يدل على أن الأمر بالسجود كان للفور، وإلا كان لإبليس أن يقول إنك أمرتني وما أوجبت عليّ في الحال فكيف استحق الذم على تركه في الحال .
- **الدليل الثاني :** قوله تعالى : " وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ " . الآية فيها أمر بالمسارعة ، والمسارعة معناها : المبادرة إلى الفعل والتعجيل به في أول زمن يمكن الإتيان بين فيه ، والأمر للوجوب والمسارعة واجبة . فتكون الآية قد أوجبت المبادرة إلى فعل الأمور ولا معنى للفور إلا هذا .

• الدليل الثالث : لو لم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائزاً ، الجوز تأخير إما أن يكون بدل أم لا والقسمان باطلان .

○ أما الأول : فلا أن البديل يجب أن يقوم مقام المبدل من كل الوجوه ، وليس كذلك لأن المكلف إذا أتى بالبديل يجب أن يسقط عنه التكليف ، وهذا لم يقل به أحد .

○ وأما الثاني : فلأنه يؤدي إلى عدم وجوب الفعل . لأنه قد جاز تركه بغير بدل ، ولا معنى لغير الواجب إلا ما جاز تركه بلا بدل .

• الدليل الرابع : أنه لو لم يكن الأمر للفور وجاز التأخير لكان تأخير إما إلى غاية معينة بحيث إذا وصل المكلف إليها لا يجوز له التأخير عنها ، وأما إلى غير أمد أيجوز للمكلف التأخير أبداً والقسمان باطلان .

• الدليل الخامس : أن الأمر كما هي بجامع الطلب بكل منهما وأنه يفيده الفور فكذلك الأمر قياساً على النهي .

• الدليل السادس : إن الأب إذا أمر ولده بأن يصبح ماء -مثلاً - فبقي من هذا الأمر التعجيل ، أسطح سنة العقلاء زم الولد على التأخير وما زالت إلا لأن الأمر للفور . إذا الأصل عدم القرينة .

• الدليل السابع : أن الأمر يشبه عقود البياعات ، ولما كان عقد يقتضي نقل الملكية عقب الإيجاب والقبول . أي أنه يقتضي نقل الملكية على الفور كان الأمر كذلك يقتضي إيقاع الفعل المأمور به على الفور .

• الدليل الثامن : إن المكلف إذا أتى بالمأمور به أو قاد صدور الأمر كان موقعاً للفعل ، وخرج عن العهدة وطريقة الاحتياط تقتضي وجوب الإتيان به على الفور ليحصل الخروج عن العهدة بيقين .

أدلة القائلين بأن الأمر المطلقة يقتضي التراخي :

استدل هؤلاء بأن الأمر المطلق جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور إلا بالقرينة ، أحس جاء الأمر مطلقاً ولا قرينه فقد ثبت التراخي لضرورة عدم قرينة الفور وليس بدلالة الأمر .

أدلة القائلين بالوقف :

استدل من قال بأنه مشترك لفظي بين الفور والتراخي ويتوقف حتى ظهور قرينه . بأن الأمر المطلق ورد استعماله في الفور كالأمر بالإيمان كما ورد استعماله في التراخي كالأمر بالحج والأصل في الاستعمال الحقيقة فكان حقيقة في كل منهما وأنه موضوع لكل منهما بوضع مستقل ولا معنى للاشتراك اللفظي إلا هذا .

الترجيح

بعد هذا العرض السابق لأراء العلماء فيما إذا كان الأمر المطلق يقتضي الفور أو التراخي وأدلة كل فريق أقول : إن الأمر إذا ورد مطلقاً أي غير مقيد بزمن يقع فيه الفعل فالحق أن هذا الأمر يكون لمطلق الطلب من غير تقليد بفور ولا تراه لعدم وجود دليل قوي يجعل هذا الأمر للفور أو يجعله للتراخي ، وأنا جعله من مطلق الطلب خير من جعله مشتركاً لفظياً بين الفور والتراخي أو جعله حقيقة في إحداها مجازاً في الآخر ، وذلك لكون الاشتراك اللفظي والمجاز خلاف الأصل فكان مطلق الطلب هو الاشتراك المعنوي أولى ، ولا ينافي هذا اقتضاء بعض الأوامر للفور كقول القائل : أسقني ماء - مثلاً أو أطعمني حيث إن مثل هذا الطلب يقصد منه الفور فكان هذا قرينه على إرادة الفور ، وليس هذا من محل النزاع وإنما النزاع في الأمر مجرد عن القرينة وقد سلم دليل هذا القول من المناقشات لذا رجحته .

س : تقتضي الأمر التكرار بتكرار الشرط أو صفة إذا كان معلقاً على الشرط أو

الصفة ؟

ج : في هذا خلاف بين الأصوليين سوف نبينه إن شاء الله في حينه هو الأمر المعلق على شرط أو المقيد بشرط مثاله : ما جاء في قوله تعالى : "وَأَن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا" . فقد تعلقت الطهارة أو قيادة بشرط الجانب، ومثال الأمر المعلق المقيد بصفة ما جاء في قوله تعالى : "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا" . فقد قيد الأمر أو علق على وصف ما هو الفرق فإذا ورد الأمر هكذا فهل يقتضي التكرار أم لا؟

هذا هو محل الخلاف بين العلماء فالذين قالوا إن الأمر المطلق يفيد التكرار قالوا هنا بالتكرار من باب أولى لأن ترتيب الحكم على الوصف يدل على عليك ذلك الوصف لذلك الحكم فإذا تكرر الوصف تكرر الحكم، وكذلك الحال في الشرط .

أما من لم يقولوا بالتكرار في مسألة الأمر المطلق فقد اختلفوا هنا:

* فمنهم من قال: لا يفيد أي لا يفيد التكرار بتكرار الشرط أو الصفة .

* ومنهم من قال : يفيد التكرار بتكرار الشرط أو صفة .

* واختار البعض أنه لا يفيد التكرار من جهة اللغة، وإنما يفيد من جهة القياس .

س : ما حكم الأمر الوارد عقب الحظر والاستئذان ؟

ج : هو مثال الأمر الوارد بعد الحظر قوله تعالى : "وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبِئُوا" . مثال الأمر الوارد بعد الإذن فصورته أن يستأذن في فعل شيء فيؤذن له. كما استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه فأذن الله تبارك وتعالى له، ومحل الخلاف في هذه المسألة فيكون الأمر الوارد يفيد الوجوب أم غيره، ولبيان أقوال العلماء في المسألة أقول: إن صيغة الأمر " إفعل " إذا وردت وكانت هناك قرينة تصرفه المعنى غير الوجوب فإنه ينبغي أن تحمل عليه أما إذا وردت مجردة عن قرينة لتصرفها لمعنى معين وقد اختلف العلماء فيما إذا كانت تحمل على الوجوب أو غيره على أقوال :

• القول الأول : إن هذه الصيغة تحمل على الوجوب دون نظر إلى الحظر أو الاستئذان .

• القول الثاني : أن هذه الصيغة تحمل على الإباحة .

• القول الثالث : وهو التفصيل قال: إن كان الحظر السابق عارضاً لعلاقته علاقة صيغة افعل بزواله. فعرفة الاستعمال يدل على أن هذا جاء لرفع الذنب فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله وإن كان قد احتمل أن يكون رفع الحظر بنياً وإباحة لكن الأغلب ما ذكره هو إنه جاء لرفع الذمة فقط بعد الحظر. أما إذا الحظر عارضاً نعله ولا صيغة " إفعل " تتعلق بزوالها فيبقى موجب الص بها على أصل التردد بين الندب والإباحة .

• القول الرابع : التوقف .

• القول الخامس : إنها تحمل على الاستحباب، والذي أراه أن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الرجوع إلى ما كان قبل الحظر، وهو ما رجعه جمع من المحققين.

س : عرف النهي ؟

ج : ويعرف إن هي ضد ما يعرف به الأمر فيمكن أن يقال في تعريفه هو القول للطالب للترك، المدلول عليه بلفظ غير كفاء ونحوه .

س : ما هي المعاني التي تستعمل فيها صيغة النهي ؟

- ج : ١-التحريم كقوله تعالى : " لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً " .
٢-الكرهية أو التنزيه كقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكنا أحدكم ذكرهم يمين ما هو يبول .
٣-الدعاء كقول تعالى: " ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا " .
٤-اليأس كما في قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ " ، وقد اختلف الأصوليون في أي معنى من هذا المعاني تكون حقيقة فيه :
١-فذهب البعض إلى أنها حقيقة في التحريم مجاز فيما عداه هو الجمهور .
٢-ذهب البعض إلى أنها حقيقة في الكراهة .
٣-وقيل : إنها مشترك معنوي بين التحريم والكراهة .
٤-وقيل : إنها مشترك لفظي بين التحريم والكراهة فهي موضوعة لكل منهما بوضع مستقل .
٥-وغطت وقف البعض ولم يجزم برأي معين .
وما ذهب إليه الجمهور هو الأولى بالقبول لقوله تعالى في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم: " وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَأَنْتُمْ مُّعْتَدِلُونَ " .

س : بين معنى الصحة ؟

ج : وليبيان معنى الصحة أقول الصحة في العبادات تختلف عن الصحة في المعاملات :
أما في العبادات :

ف المتكلمون يريدون بصحة العبادة كونها موافقة للشرعية . أما الفقهاء فيريدون بها ما أسقط القضاء . مثال هذا من صلى ظن إنه متطهر فصلاته صحيحة في نظر المتكلمين لأنها موافقة للأمر المتوجه، والقضاء إنما وجب بأمر متجدد . أما في نظر الفقهاء فهي فاسدة لأنه لا تسقط القضاء .

أما في المعاملات :

فالصحة معناها : حل الانتفاع بالشئ وترتيب ثمرته عليه .

س : بين معنى الفساد ؟

ج : الفساد : فهو عدم حل الانتفاع بالشئ وعدم ترتيب ثمرته عليه هذا هو إن كان الفساد والبطان مترادفين عند الجمهور إلا أنهم غير مترادفين عند الحنفية . فالبطل عندهم ما أنا مش رعب أصلا ولا بوصفه كبائع الأجنة .
أما الفاسد عندهم : فهو ما شرع بأصله دون وصفه كعقد الربا وهو عقد بيع ، ولكنه ممنوع من حيث اشتماله على الزيادة .

س : هل النهي يقتضي فساد المنهى عنه أم لا ؟

ج : لبيان آراء العلماء في هذه المسألة أقول: النهي عن شيء على قسمين :

- الأول : أن يكون النهي لغيره .
- الثاني : أن يكون النهي لعينه .

أما القسم الأول : أن يكون النهي لغيره فهذا على ضربين:

• **الضرب الأول :** مع إنها عنه لمعنى جواره جامعاً كلب اية وقت النداء للاشتغال عن السعي إلى الجمعة بعدم ما لزم ، وهو ما أنه يجاور البائع فهذا النوع لا يقتضي الفساد عند الجمهور .

• **الضرب الثاني :** ما إنها عنه لمعنى اتصل به وصفاً ويعبر عنه: بأنه يعني الشيء لوصفه اللازم كالربا . فإنه قبيح لعدم شرط المساواة الذي علق الجواز به شرعاً و كصوم يوم النحر، هو فيما إذا كان الله هنا يقتضي الفساد أم لا رأيان :

- **الرأي الأول :** وبه قال الجمهور - أن النهي هنا يدل على الفساد شرعاً .
- **الرأي الثاني :** هو للحنفية إنه يدل على فساد ذلك الوصف لافساد المنهى عنه، ما هو الأصل لكونه مشروعاً بدون الوصف .

نتيجة هذا الخلاف :

ينبني على هذا الخلاف الذي وقع بين الجمهور والحنفية نتيجة وهي إذا أمر الشارع بشيء مطلقاً ثمنها عمي في بعض أحواله . هل يقتضي ذلك النهي الحاق شرط المأمور به حتى يقال إنه لا يصح بدون ذلك الشرط والصورة فعلاً الواقع بدون كعدم ؟ كما في الفعل الذي اخترنا منه شرطه الثابت شرط يتهم بدليل آخر أو لا يكون كذلك؟

مثال هذا: الأمر بالصوم والنهي يعني قامه يوم النحر والأمر بالتوافق والنهي عن إيقاعه في حالة الحيض . فالشافعي رضي الله عنه والجمهور قالوا : إن هي على هذا الوجه يقتضي الفساد وإلحاق شرطه بالمأمور به لا يثبت صحة المأمور به بدون ذلك الشرط .

مذهب الحنفية: إلى تخصيص الفساد بالوصف المنهى عن دون الأصل المتصف به حتى لو قتل مكلف بي على الوجه المنهى أنا يكون صحيحاً بحسب الأصل فاسداً بحسب الوصف .

القسم الثاني : أن يكون لها لعينه، وهناك بايع الملاقي ح والمضامين . فإن البيع مقابلة مال بمال والماء في الصلب والرحم لا مالية فيه، وفيما إذا كان النهي هنا يقتضي فساد النهي عنه أو لا مذهب :

١- النهي يدل على الفساد مطلقاً . سواء كان المنهى عنه عبادة أو معاملة ، وهذا هو رأي الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية .

٢- النهي لا يدل على الفساد أصلاً، ويحتاج الفساد إلى دليل آخر غير النهي وهذا القول للأشعري .

٣- لا يدل على الفساد في العبادات دون العقود وهو مذهب أبي الحسين البصري . خلاصة الأقوال في هذه المسألة :

• **الرأي الأول :** أنه يدل على الفساد مطلقاً واختلف أصحاب هذا القول في اقتضاء النهي الفساد من جهة اللغة أم من جهة الشرع .

• **وذهب البعض الآخر :** إلا إنه يدل على الفساد في العبادات والمعاملات من جهة الشرع .

• **الرأي الثاني :** إنه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات .

• **الرأي الثالث :** النهي لا يقتضي الفساد .

• **الرأي الرابع :** وينسب إلى أبي حنيفة . أن النهي يدل على الصحة .

• **الرأي الخامس:** التفصيل ، وهو ما ذهب إليه القاضي البيضاوي فذهب إلى أن النهي يدل على الفساد في العبادات مطلقاً سواء من جهة اللغة أو من جهة الشرع .

أما في المعاملات: فالنهي أما أن يرجع إلى نفس العقد ، وإما أن يرجع إلى أمر داخل فيه أو خارج عنه لازم له أو مقارن للعقد غير لازم له. فأما يرجعوه إلى نفس العقد فيبطل كالنهي عن بيع الحصاه ، وكذلك رجوعه إلى أمر خارج عن العقد يبطل أيضاً كبيع الملاقيح . ، وكذلك رجوعه إلى أمر خارج عن العقد لازم لا يبطل أيضاً كالربا . فأما رجوعه إلى أمر مقارن للعقل غير لازم له : فهو كان ناهية عن البيع وقت النداء . فإنه راجع إلى أمر خارج عن العقد ، وهو تفويض صلاة الجمعة لا لخصوص البيع بدليل أن الأعمال المفوته للصلاة وكذلك والتقويت أمر مقارن غير لازم . هذا القسم لا يدل على الفساد ، وذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى أن النهي يقتضي الفساد في العبادات لا في المعاملات .

أما الإمام القرافي فقد ذكر المذاهب في المسألة فقال وفي المسألة خمسة أقوال :
١-يدل على الفساد .
٢-يدل على الصحة.

٣-يدل لا يدل عليهما

٤-أضف فرق بين المعاملات والعبادات فيفسد في الثاني دون الأول.

٥-يدل على شبه الصحة تفريع المالكية لأن البيع الفاسد عندهم المنهي عنه يفيد شبهة الملك. أه وظاهر هذا الكلام من الملكية أن النهي يقتضي الفساد في الأصل سواء في العبادات أو في المعاملات.

أما في الفروع : فإن النهي يقتضي الفساد في العبادات.

أما في المعاملات : فإنه لا يقتضي الفساد محضاً ، ولأه الصحة محضاً .

الأدلة ومناقشتها :

أولاً : أدلة القائلين بأن النهي يقتضي الفساد : التدلل من قال بأن النهي يدل على الفساد في العبادات والمعاملات من جهة اللغة : بالنص ، والإجماع ، والمعنى .
أما النص : فقولاه عليه السلام " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .
والمردود : هو ليس بصحيح ولا مقبول ، ولا يخفى أن المنهي عنه ليس بمأمور به ولا هو من الدين فكان مردوداً .

وأما الإجماع : فهو أن الصحابة رضوان الله عليهم الس استدلوا على فساد العقود بالنهي . فمن ذلك : احتجاج بن عمر على فساد نجاح المشركات بقوله تعالى : " وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرَكَاتِ " ، وينكر عليه منكر فكان إجماعاً.

وأما المعنى في منه وجهين :

الأول : أن أجمعنا على حمل بعض المناهي على الفساد كان ناهية عن بايع الجزء المقبول ، ولو لم يكن ذلك مقتضي إن هي لكن الأمر خارج والأصل عدمه . فكان ذلك مقصدي النهي لكن لا أمر خارج والأصل عدمه . فكان ذلك مقتضي النهي ، ويلزم منه الفساد حيث وجد ، وإلا كان فيه نفي المدلول مع التحقق ده ليله وهو ممتنع مخالف للأصل .

الثاني: النهي مشارك للأمر في الطلب والاقتضاء ، ومخالف له في طلب الترك والأمر دليل الصحة فليكن النهي دليل المقابل للصحة ضرورة كون النهي مقابلاً للأمر ، وأنه يجب أن يكون حكم أحد المتقابلين مقابلاً لحكم الآخر . أما من قال بأن النهي يدل على الفساد مطلقاً من جهة الشرع: فاستدل: بأنه يطلب ترك الفعل، وهو إما أن يكون المقصود دعاء الشارع إلى طلب ترك الفعل أو لا لمقصود ، ولا جائز أن يقال إنه لا لمقصود.

ثانياً : أدلة القائلين باقتضاء النهي الفساد في العبادات دون المعاملات: استدلل هؤلاء بالآتي:-

أببالنسبة لكون النهي يدل على الفساد في العبادات استدلوا عليه بأن الفعل الواحد لا يكون مأموراً به ومنهياً عنه. فالذي يكون منهياً عنه يكون مغايراً للمأمور به ، وعلى ذلك فإنه إذا أتى بالفعل المنهي عنه ، واقتصر عليه كان تاركاً للمأمور به، ذلك المأمور به عاص، والعاصي يستحق العقاب لقوله تعالى: " وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ " ، معنى لقولنا : أنه في العبادات يدل على الفساد إلا ذلك .

ب- أما كون النهي لا يدل على الفساد في المعاملات فلأن المعاملات إنما شرعت لمصالح دنيوية، ولكننا في بين أن يكون الشيء منهياً عنه-يعني لا ثواب عليه في الآخرة وبين أن تترتب عليه مقاصده الدنيوية. فلو ضللنا حي على الفساد في المعاملات لا دل عليه من جهة اللفظ أو من جهة المعنى . لكن اللفظ لا يدل على سلب الأحكام المترتبة على الفعل. بل يدل على الزجر فكان النهي غير دال على الفساد في المعاملات من جهة اللفظ وهو المطلوب .
أما من جهة المعنى : فإنه لا يدل-أيضاً-لأنه لا استبعاد في أن يقول الشارع " نهايتك عن هذا البيع، ولكن إن أوتيت به حصل الملك " كالطلاق في زمن الحيض ، غريبة وقت النداء "

ثالثاً : دليل من قال بأن النهي لا يدل على الفساد البتة : استبدال هؤلاء بالآتي:-
* لو أفاد أنه الفساد إلي كان ما لم يفسد من الأفعال القبيحة. كالوضوء بالماء المقصود غير منهى عنه على التحقيق لأنهم لم يتعلق به ما هو نهى على التحقيق فيوسف بأنهم منهى عنه .

* استدل أيضاً : بأن " النهي " لغوي، وفساد العبادة شرعي. فلا يجوز أن يكون موضوعاً له.

رابعاً : دليل من قال بأن النهي يدل على الصحة: استدل هؤلاء بالآتي :-
* بأن الناحية عن الشيء يستدعي تصوره. ضرورة أن النفس لا تتوجه إلى المجهول، وتصور المنهي عن يقتضي إمكانه وحصوله خارجاً ، ومتى حصل شيء في الخارج تترتب عليه آثاره، ولا معنى للصحة إلا هذا. فيكون أنه مقتضياً للصحة .

خامساً : دليل القاضي البيضاوي القائل بأن النهي في العبادات يدل على الفساد مطلقاً ، وكذلك في المعاملات إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له . كالبائع وقت النداء فهذا ما يدل على الفساد. أما كون أنه يدل على الفساد شرعاً في العبادات فلأن العبادة شرعت للطاعة والثواب، والنهي عن الشيء يقتضي الإسم والعقاب، ولا تجتمع ثواب وعقاب في شيء واحد من جهة واحدة لما فيه من تناقض فكان الناهية عن العبادة يقتضي الفساد مطلقاً .

وأما كون النهي يقتضي الفساد في المعاملات ف لقوله تعالى : " لا تَأْكُلُوا الرِّبَا " . خلص الصحابة والتابعون استدلوا بها على فساد الربا، وما زال الاستدلال بها قائماً دون أن ينكر أحد فكان هذا إجماعاً على أن صيغة النهي هنا للفساد ، وإذا كان النهي عن الربا مقتضياً للفساد مع أن النهي فيه أمر خارج عن العقل لازم له، وهو الزيادة فمن باب أولى يكون النهي مقتضياً للفساد إذا رجع إلى نفس العقد . أما أن الله في المعاملات لا يدل على الفساد إذا رجع إلى أمر مقارن غير لازم كالبيع وقت النداء .

الترجيح بعد هذا العرض للأراء وأدلتها ومناقشتها يتضح لي أنا رأي القاضي البيضاوي في ما ذهب إليه من تفصيل هو المختار في نظري. فإنه يدل على الفساد في العبادات مطلقاً للأدلة المتقدمة وفي المعاملات أيضاً إلا إذا رجع إلى أمر خارج عن العقد غير لازم له. فإنه لا يقتضي الفساد وذلك البيع وقت النداء. فإن المقصود من النهي عن البيع وقت النداء

أنا يشتغل مكلف بالبيع عن السعي إلى الجمعة، وكذلك يحرم عليه كل ما يشغله من بيع أو غيره فالمقصود من النهي: تفرغ المكلف للسعي إلى الجمعة فإنه يرجع إلى أمر آخر لا إلى نفس العقد ولا إلى ركن من أركان العقد ولا إلى أمر لازم للعقد. بل إلى أمر خارج عن العقد غير لازم له. فلا يكون مقتضياً للفساد .

س : هل يصح عقد البيع الربوي؟

ج : اختلف العلماء في هذا البيع لو وقع أهلي يكون بعدين باطلهم لا تترتب عليه آثار للبيع الصحيح أم تترتب عليه آثار أربي الصحيح؟
فذهب الشافعية أن هذا البيع يقع باطلاً لا يترتب عليه شيء فعقد الربا وإن كان قد السمل على زيادة اللازمة بالعقد وهي أمر خارج عن نفس العقد إلا أنه يقع باطل. إذ أن النهي يقتضي الفساد سواء رجع إلى أمر داخل في العقد أو أمر خارج لازم له أو إلى نفس العقد .
وذهب الأحناف : إلى أن هذا البيع لا يقع باطلاً لأنه بيع مشروع باعتبار أصله ولما كان غير مشروع باعتبار وصفه وقع فاسداً ، وتترتب علي آثاره وبيان هذا : العقد الربيع بيع ويقع مستوفياً لأركانه فهو عقد بإيجاب وقبول صادرين من الأهل في المحل فيكون مشروعاً باعتبار أصله ولكنه لما كان مشتملاً على وصف فاسد وهو زيادة في أحد العوضين واشتراط هذا الوصف لا يؤدي إلى الإخلال بركن من أركان العقد فإن هذا البيع وقع فاسداً غير مشروع بوصفه إلا أنه تتغير تب على هذا العقد آثار العقد الصحيح وهو الملك مع الاسم إذا اتصل بالقبض.

س : هل يترتب على نجاح الشغار آثار النكاح الصحيح ؟

ج : ذهب الإمام مالك و الشافعي إلى أن هذا النكاح فاسد، أستند هؤلاء إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وذهب عطاء، وعمر بن دينار إلى أن النكاح يصح وتفسد التسمية فقط ويجب مهر المثل لأن الفساد المقابلة المهر لا يوجب فساد العقد. كما لو تزوج على خمر أو خنزير وهذا كذلك .

س : هل النهي عن صيام أيام التشريق للتحريم؟

ج: قد اختلف العلماء في المراد بهذا النهي والجمهور على أن النهي هنا للتحريم ويتفرع على هذا ما لو صامها المكلف عن نظر أو تمتع هل يصح .
ذهب الشافعية : ومن وافقهم إلى أنه لا يصح صيام أيام التشريق مطلقاً ولو صومه المكلف كان صومه باطلاً لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد والبطلان .
و ذهب الحنفية : إلى أن هي صح نظرها وله أن يصومها ولو فمها صح صامت لأن صامها مشروع بأصله مع إنه يعن بوصفه .
مذهب الإمام مالك : إلى أن الصيام أيام التشريق لا يصح ولا رخصة فيه إلا لما تمتع لا يجد الهدى في صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا مانع من أن تكون هذه الأيام الثلاثة هي أيام التشريق لما روى عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهم قالوا : ولم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا لمن لم يجد الهدى .

س : هل يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد في وقت واحد ؟

ج : آراء العلماء في هذا القول : إن الشيء الواحد الذي يمكن اجتماع الوجوب والحرمة فيه إما أن يكون واحداً بالجنس، وإما أن يكون واحداً بالنوع ، وأما أن يكون واحداً بالشخص .

أولاً : الجنس الواحد :

كالعبادة فإنها يندرج تحتها أنواع كثيرة وبعض هذه الأنواع واجبك العبادة لله تعالى، وبعضها حرام كالعبادة لغير الله تعالى. فاجتمع الوجوب والتحريم في جنس واحد .

ثانياً : النوع الواحد :

فهذا يدخل تحته أفراد متعددة كالسجود فإنه واحد من أنواع العبادة يدخل تحته السجود لله سبحانه وتعالى، والسجود لغير الله كالسجود للصنم و للشمس والقمر. فالسجود لله تعالى واجب ، ولا غير الله تعالى حرام قال تعالى : " لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ " . فإن الساجد لله مطيع بالسجود والقصد جميعاً ، والساجد لغير الله عاص بالسجود والقصد جميعاً . فهذان فردان بنوع واحد وهو السجود ، وهذا في خلاف بين أهل السنة والجماعة، وبين بعض المعتزلة كأبي هاشم وأتباعه. أما أبو هاشم وأتباعه فذهبوا إلى أن النوع الواحد لا يختلف صفته في الحسن والقبح فإن كان بعض أفرادهم حسناً أو قبيحاً وجب أن يكون كله كذلك ، وعلى هذا فإن خلاصة قول أبي هاشم وأتباعه : أن السجود لغير الله لا يترتب عليه عصيان الساجد ما دام سجوده كان مجرداً عن قصد التعظيم ، وهو بهذا يكون قد خالف مع عليه الجمهور.

ثالثاً : الواحد بالشخص : هذا القسم له ثلاث صور :-

- ١- إما أن يكون له جهة واحدة .
 - ٢- وإما أن يكون له جهتان متلازمتان .
 - ٣- وإما أن يكون له جهتين منفكتان أي لا تلازم بينهما .
- أولاً : الواحد بالشخص وجهه : فهذا لا يجوز أن يجتمع فيه الوجوب والحرمة معا في وقت واحد لأنه لا يمكن أن يكون واجباً من نفس الجهة التي يكون بها حراماً. لما يلزم من ذلك طلب الإتيان به امتثالاً للإيجاب، وطلب عدم الإتيان به امتثالاً للتحريم فيكون وجامعا بين النقيضين هو محال .
 - ثانياً : كون الشخص الواحد له جهتان متلازمتان : فهذا الحكم زي . الوجه الواحد لأن الجهتين متلازمتان لا تنفك إحداها عن الأخرى. فكان كذي جهة واحدة فلا يجوز فيه اجتماع الوجوب والحرمة معاً .
 - ثالثاً : كون الواحد بالشخص له جهتان : أي لا تلازم بينهما. فهذا فيه خلاف بين العلماء في أنه هل يمكن أن يكون مأموراً به من جهة ومنهياً عن من جهة أخرى ؟ فجوزه الكثير من المتكلمين والفقهاء ، و خالف في ذلك الجبائي .

س : ما حكم الصلاة في الدار المغصوبة ؟

ج : أراء العلماء في هذه المسألة :

- الرأي الأول : ذهب من قال بأن النهي يقتضي الصحة إلى أن النهي هنا يدل على الصحة أيضاً حيث إن النهي لوصف مجاور للنهي عنه ، ويمكن انفكاكه عنه . لذا فإن الصلاة هنا صحيحة مجزئة .
- الرأي الثاني : لا بقى أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الصلاة هنا فاسدة غير مجزئة، والأمر بالصلاة مستمر على من أتى بصورة الصلاة في الدار المغصوبة .

الأدلة ومناقشتها

دليل من قال بصحة الصلاة في الدار المغصوبة استدلل هؤلاء : بقالنا كون هذا الفعل صلاة جهة مغايرة لكونه غصباً بدليل أن الصلاة قد تنفك عن الغصب، والغصب قد ينفك عن

الصلاة. فهذا أمران متبينان . فلا يبعد أن يكون مأموراً بها من حيث إنها صلاة، ومنهي عنها من حيث إنها غصب، هو الدليل الذي أرجح الاحتجاج به على صحة الصلاة في الدار المغصوبة هو : أن تحيز مكان مخصوص ليس من مقصود الصلاة ولم يثبت ذلك من خصائص شرائط الصلاة ودليل من قال بأن الصلاة في الدار المغصوبة فاسدة غير مجزئة :-

١- إنه صلاة الثمن على القيام والركوع والسجود والجلوس وهذه الأشياء تصرف في المغصوبة ، مشغل لأماكنها وهويتها ومنع لرب الدار لو حضر من التصرف فيها فجروي هجري وضع متاعب في ذلك المكان في إنه قبيح.

٢- أجمعوا على أن من شرط الصلوات الخمس أن ينوي بها المصلي أداء الواجب أو ما يدخل فيها أداء الواجب نحو أن ينوي كونه ظهراً أو عصرًا والصلاة المقصود ليه يا تأتي فيها ذلك. لأنه لا يصح أن ينوي الإنسان أداء الواجب بما يعلم أنه ليس بواجب، وذلك محال في الداعي .

الترجيح

بعد هذا العرض أقول أصلاً في الدار المغصوبة من حيث كونها صلاة مأمور بها ف الإتيان بالصلاة إبتیاناً صحيحاً مطلوب .

س : ما حكم مطهرة بالماء المغصوب ؟

ج : الذي عليه الجمهور أن الطهارة بالماء المغصوب صحيحة من حيث الوضوء بها، ولكنها حرام ليه ما في التطهير بالماء المقصود من استمرار الغصب . فإنه لمن يتوجه إلى ذات المأمور به وهو الوضوء، وإنما توجه إلى أمر خارج مقارن للمأمور به وهو إيذاء الغير باغتصاب الماء الذي يملك بذلك الغير وإتلافه وهو معنى منفصل عن الوضوء وجوداً وعدماً . فيصح الوضوء ويتحمل مكلف اثم الغصب ، وخالف في هذا ابن حزم الظاهري فالظاهر إلى أن هذه الطهارة غير معتبرة شرعاً ولا يؤدي بها فرض. فمن توضأ بماء مغصوب فوضوه باطل وصلاته باطلة.

س : ما هو تعريف العام؟

ج : هو اللفظ المسار قل جميع ما يصلح له بوضع واحد كقولنا " الرجال " فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له.

س : هل العموم صيغة في لغة العرب ؟

ج : الذي استقر عليه كلام الفقهاء : هو أن للعموم صيغة موضوعة له خاصة في اللغة واستند الجميع إلى أن العموم أمر مقصود، ولا يجوز إخلاء اللغة عن الوضع له مع حكمه الواضع .

س : ما هي ألفاظ العموم ؟

- ج : ١- "كل" مبتدأ نحو قوله تعالى : " لَّ مَنْ عَلَيْهَا فَان " .
- ٢- الذي، والتي، وتنشيتهما ، وجمعهما نحو قوله تعالى : " وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِ لَكُمْ " .
- ٣- " ي " ، و " ما " ، و " من " شرطاً و استفهاماً موصولاً . نحو قوله تعالى : " أَيَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى " . ، و قوله تعالى : " مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ " .
- ٤- أجمع المضاف نحو قوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ " . و المعروف بأل نحو قوله تعالى : " قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ " .

٥- إذ الجنس المضاف نحو قوله تعالى : " فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ " . أي كل أمر لله .

س : ما هي ألفاظ العموم ؟

ج : ١- كل مبتدأة نحو قوله تعالى : " كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ " .
٢- الذي ، و التي ، وتثنيتهما و جمعهما نحو قوله تعالى : " وَالَّذِي قَالَ لِيَا أَدِيهِ أَفٍّ لَكُمْ " .

٣- "ي" ، و "ما" ، و "من" شرطاً و استفهام موصولاً نحو قوله تعالى : " أَيَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى " . و قوله تعالى : " يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَى بِهِ " .

٤- الجمع المضاف نحو قوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ " ، و المعروف بـ "أل" نحو قوله تعالى : " ذُ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ " .

٥- إسم الجنس المضاف : نحو قوله تعالى : " فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ " . أي كل أمر لله و المعروف بـ "أل" نحو قوله تعالى : " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ " .

٦- النكرة في سياق النفي و النهي : نحو قوله تعالى : " فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ " ، وفي سياق الشرط نحو قوله تعالى : " وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا " .

س : هل يدخل العموم في غير الألفاظ ؟

ج : الذي عليه العلماء هو : أن العموم يختص بالألفاظ لأنه صفة اللفظ ، ولكن هل يكون العموم من صفات الفعل أيضاً ؟ ومن صفات المعنى :

- أولاً : بالنسبة للفعل : و المراد به : المعنى المصدرى لا الفعل النحوى . فإن الأفعال لا يصح دعوى العموم فيها لكونها تقع على صفة واحدة .
- ثانياً : بالنسبة للمعاني : فالقول بأن العموم من صفات المعاني محل خلاف فالبعض يرى : أن المعاني لا توصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازاً ، وذهب البعض الآخر : إلى أن المعاني توصف بالعموم حقيقة فقط ، وقال البعض : إن الذي يوصف بالعموم حقيقة المعنى الذهني لا الخارجي .

س : هل المفهوم له عموم ؟

ج : ذهب الإمام الغزالي إلى القول بمنع العموم في المفهوم .

س : أذكر تقسيم العام بالنسبة للعموم المستفاد من جهة اللغة ؟

ج : بالنسبة للعموم المستفاد من جهة اللغة : وهو كون اللغة هي المصدر لهذا العموم ، وأن اللفظ قد وضع في اللغة للعموم و استفيد العموم من جهة اللغة ، و هذا له حالتان :

الأولى : كون اللفظ عما بنفسهم دون حاجة إلى قرينة وهذه الحالة لها صور متعددة أهمها :

- ١-كون اللفظ قد جاء عاماً في كل شيء بمعنى إنه يعم العقلاء، وغيرهم.
- ٢-كون اللفظ جاء في العقلاء مثل اللفظ " من " فالغالب استعمالها في العقلاء .
- ٣-تكون بلفظ قد جاء في غير العقلاء مثل اللفظ " ما " فيستعمل غالباً في هذا مثل " اشتريت ما اشتريت " .
- ٤-استمرار اللفظ للمكان مثل لفظ " أين " .
- ٥-استعمال اللفظ عاماً في الأزمنة مثل " متى " .

الحالة الثانية : كون اللفظ عاماً بانضمام القرينة، وهي إما قرينة في جانب الإثبات وإما قرينة في جانب النفي

ثانياً : بالنسبة للعموم المستفاد من جهة العرف :

وهو مستفاد عموماً من جهة العرف بمعنى أن اللفظ لم يستفد عموماً من جهة اللغة وإنما استفيد عموماً من جهة العرف مثل : ما جاء في قوله تعالى : " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ " فتح ليهم هنا دلالة العرف على أن هي أنواع الاستمتاع .

ثالثاً : بالنسبة للعموم الذي استفيد من جهة العقل :

وهو الذي فهم العموم فيه من جهة العقد كما في ترتيب الحكم على الوصف يقولنا " حرمة الخمر للأسكار " . فترتيب هنا أشعر بأن الإسكار علة إلا أن العقل يدرك عموم دوران للحكم مع الوصف " العلة " التي هي الإسكار وجوداً وعدمياً .

س : ما هي أنواع العام ؟

ج : ١- عام أريد به العموم قطعاً : وهذا هو العام الذي دلت القرينة على بقاءه شاملاً لجميع ما جاء له من أفراد العموم . مثال هذا ما جاء في قوله تعالى : " اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " .

٢- النوع الثاني هو عكس النوع الأول :

وهو العام الذي يراد به التخصيص على سبيل القطع . فإذا كان النوع الأول قد صحبتته قرينه تنفي تماماً دخول التخصيص فيه ويظل باقياً على عمومته . فإن هذا النوع الثاني من العموم هو عام صحبتته قرينة تنفي تماماً بقاءه على العموم، وتفيد أن المراد فيه هو بعض أفراد هذا العام . مثال هذا : ما جاء في قوله تعالى : " أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ " . فلفظ الناس فيه معنى العموم ، ولكن المراد فيه خص بعينه نزلت فيه الآيات الكريمة على ما جاء في أسباب النزول ، وهو شخص الرسول صلى الله عليه وسلم .

٣- **النوع الثالث :** هو العام الذي لم توجد معه قرينه تفيد التخصيص أو قرينه تفيد بقاءه على عمومته . فهذا نوع مخصوص من أنواع العموم حيث جاء خالياً من قرينه النوع الأول، وقارنه من النوع الثاني . فأصبح الدخول التخصيص فيه أمراً احتمالياً ، وهذا هو معظم ما جاء من العموم في الألفاظ الشرعية ومثاله : ما جاء في قوله تعالى : " وَالْمُطَلَّقاتُ يَذْهَبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ " ص ١٦٨ . فلفظ المطلقات عام يشمل كل مطلقة سواء كان الطلاق قبل الدخول ، وسواء كانت المطلقة حاملاً أو غير حامل . لكن حينما جاء قوله تعالى : " وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ " . حيث دخول للمطلقة قبل الدخول في عموم هذه الآية ، ولا دخول أيضاً .

س : علام يدل العام ؟

ج : أما عن دلالة العام فعلاً ما العام الذي حفظته قريننا تنفي احتمال تخصيصه تماماً . فهذا يفيد الحكم قطعاً في بقاء العام على عمومته . حيث لا وجه للتخصيص على الإطلاق ، وكذلك لا خلاف في دلالة العام الذي دخله التخصيص في صرفه للتخصيص، ولكن دلالاته على التخصيص أو خصومهم بالأفراد التي دلت القرينة أو السياق على أنه خاص بهم ودلالة ظنية .

أما العام الذي لم يخصص فيه خلاف فقيل : العام الذي لم يخصص دلالاته على جميع أفراد دلالته ظنية كما هو الحال في دلالاته بعض التخصيص . بينما ذهب البعض الآخر إلى القول : بأن دلالة هذا العام على أفراد دلالته قطعية وقليل ذهب بعض الحنفية وغيرهم .

س : عرف الخاص ؟

ج : قيل في تعريفه ماذا يتناول شيئين فصاعداً بجهة واحدة، وقيل: هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه.

وقيل: ما لا يتناول جميع ما يصلح له.

س : وضع ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز ؟

ج : يتناول الواحد لا يجوز تخصيصه لأن التخصيص عبارة عن إخراج البعض عن الكل، والواحد لا يعقل فيه ذلك. أما الذي يتناول أكثر من واحد فعموماً إن كان من جهة اللفظ في صح تطرق التخصيص إليه وإن كان من جهة المعنى ففيه الخلاف السابق .

س : ما هي أقسام المخصص ؟

ج : ما يفهم به التخصيص أو ما يتم به التخصيص إما متصل وإما منفصل.
أما المتصل في خمسة :

١-الاستثناء ٢-الوصف ٣-الشرط ٤-الغاية ٥-بديل البعض من الكل
والمنفصل : إما آية أخرى في محل آخر أو حديث أو إجماع أو قياس .

س : ما حكم تخصيص الكتاب بالكتاب ؟

ج : تخصيص الكتاب بالكتاب جائز عند جمهور العلماء ومن أمثله قوله تعالى : " إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ " . خاصة هذا العموم بقوله تعالى : " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ " .

س : هل يخصص الكتاب بالسنة ؟ وما حكمه ؟

ج : تخصيص السنة بالكتاب جائز عند الجمهور ومن أمثله : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن همام بن منبه إنه سبّع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ " وقد خصص هذا عند في أمم بعدم الماء والعجز عن استعماله بقوله تعالى : " إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا " .

ده يدينا أنه لا يجوز تخصيص السنة بالكتاب لأن التخصيص بيان المراد والسنة هي المبينة الكتاب قال تعالى : " لتبين للناس ما نزل إليهم " .

س : هل تفصيل السنة بالسنة ؟

ج : ذهب الجمهور إلى أن تخصيص السنة بالسنة جائز ومن أمثله : نهيه عليه السلام عن بيع الرطب بالتمر، وخاصة عموماً بحديث العرايا.
وذهب الظاهرية : أنه لا يجوز تخصيص السنة بالسنة لأن السنة بيان ولو جاز تخصيصها بالسنة وافترق البيان إلى بيان .

س : هل يجوز تخصيص النص بالقياس ؟

ج : تخصيص النص بالقياس للأصوليين فيها أقوال سبعة :

- الأول: جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس مطلقاً .
- الثاني : المنع مطلقاً .
- الثالث : أن العام إن كان قد خاص بدليل منفصل بجهاز تخصيصه بالقياس وإلا فلا .

- **الرابع :** إنه يجوز بجلي القياس دون خفية .
- **الخامس :** أن العام والقياس أن تفاوت في غلبة الظن رجح الأقوى، وإن تعادلا فالوقف.
- **السادس :** التوقف.
- **السابع :** أن العلة في القياس إن كانت ثابتة بنص أو إجماع جاز تخصيص العموم بالقياس وإلا فلا، ما تجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة بالقياس هو الأولى بالقبول لأن القياس والعموم دليلان : عام، وخاص. فوجب تخصيص أعمهما بأخصهما كما في النصين العام والخاص .

س : ما حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة بالإجماع؟

ج : تحب وصلنا بالإجماع جائز لأنه واقع كما تقدم أما تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة فغير جائز لأن الإجماع على الحكم العام مع ما سبق المخصص خطأ والإجماع على الخطأ لا يجوز .

س : ما حكم تخصيص الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟

ج : قام الرجل والتحقيق فيه " أن اللفظ العام إما أن يكون متناولاً للرسول صلى الله عليه وسلم أو لا . فإن كان متناولاً له كان ذلك الفعل مخصصاً لذلك العموم، في حقه وهل يكون مخصصاً للعموم في حق غيره؟ إن دل الدليل وإن لم يكن كذلك لم يجز تخصيص ذلك العام في حق غيره ، وأما إن كان اللفظ العام غير متناوّل للرسول صلى الله عليه وسلم بل الأمة فقط فإن قامت دليل على أن حكم الأمة مثل حكم النبي صلى الله عليه وسلم سارة العام مخصصة بمجموع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك الدليل وإلا فلا .

س : ما هو تعريف المطلق ؟

ج : فقل فيه : هو عبارة عن النكحة في سياق الإثبات .
وقيل : هو الدال على ما هي بلا قيد .
لذا ذهب إلى القول بأن المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه ، وذهب البعض الآخر من الأصوليين منهم البيضاوي وابن السبكي أن المطلق يباين النكرة .
فالنكرة عندهم : على شائع جنسه سواء كان الشائع واحداً كرجل أو مثلي كرجلين أو جمعاً كرجال .

ومطلق عندهم: ما يدل على الحقيقة من غير تقييد ومن أمثلة المطلق قولهم: الرجل خير من المرأة أي حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة. فالمراد من كل منهما الحقيقة دون الأفراد لأن من أفراد النساء ما هو خير من بعض أفراد الرجال كعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها .

س : عرف المقيد ؟

ج: المقيد : فعند الأمدي وابن الحاجب هو ما دل على حصة معينة من هذا الجنس وعند غيرهم ده إلهي على ال ما هي ما قيد زائد .

س : ما هي أقسام المطلق؟

ج : المطلق ينقسم إلى حقيقي وإضافي:
المطلق الحقيقي : هو المطلق من كل وجه . أما الإضافي : فهو الذي لا يكون مطلقاً من كل وجه . بل دال واحد شائع في الجنس .

س : ما هي أقسام المقيد ؟

ج : والمقيد ينقسم أيضاً إلى قسمين:
* مقيد من كل وجه أو على الإطلاق وهو اللفظ الذي لا اشتراك فيه أصلاً كأسماء الأعلام.
* ومقيد من وجه دون وجه نحو رقبة مؤمنة ورجل عالم .

س : متى يحمل المطلق على المقيد ؟

ج : لبيان محل النزاع في المسألة لا بد أن نتعرض لحالات المطلق مع المقيد وهي :

• الحالة الأولى: أن يرد الخطاب مطلقاً مرة و مقيداً في أخرى ، و كان ذلك في حكمين مختلفين . كما لو قال القائل -مثلاً- إكس ثوبا ه روبا وطعن طعاما ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء .

• الحالة الثانية : أن يتحدى الحكم، ويكون السبب واحداً أي يتحد الحكم والسبب كما في قوله تعالى في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " مع قراءة ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " . فإن حكم المطلق والمقيد واحد وهو وجوب صوم ثلاثة أيام، والسبب واحد وهو الحنث في اليمين . ففي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد إذا كان ذلك في جانب الإثبات كما في المثال السابق . أما إذا اتحد الحكم والسبب، وكان ذلك في جانب النفي كما لو قال: لا تعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة. فغضب اختلاف العلماء فذهب البعض إلى عدم حمل المطلق على المقيد حيث إن المطلق في هذه الحالة يكون عاماً لأنهم ناكرة في سياق النفي، والمقيد يكون فرداً من أفراد العام وإفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام ، وذهب البعض الآخر إلى القول بحمل المطلق على المقيد كما في حالة الإثبات لأن ذلك يكون من قبيل مفهوم الصفة، هو مفهوم الصفة حجة فيكون مفهوم مقيداً للمنطوق .

• الحالة الثالثة : أن يتحدى في الحكم ويختلف في السبب كما في قوله تعالى في كفرت الظهار : " وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَاَ ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ ؕ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ " . آه قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ : " وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ " . فالحكم-هنا- واحد وهو: وجوب العتق ، ولكن السبب مختلف حيث إن السبب المطلق هو الظهار، وسبب المقيد هو القتل الخطأ . ففي هذه الحالة اختلف العلماء :

○ القول الأول: وهو لبعض الشافعية : إنه يحمل المطلق على المقيد .

○ القول الثاني : وهو أن جمهور الحنفية: أن المطلق لا يحمل على المقيد لا باللفظ ولا بالقياس لأن حمل المطلق على المقيد فيه رفع للحكم المطلق وذلك نسخ له ، والناس خلا يثبت بالقياس كما لا يثبت بغيره لأنه محتمل أن يكون المطلق مراداً به الإطلاق والناسخ لا يثبت بالاحتمال .

○ القول الثالث : وهو المعروف من مذهب الشافعي: إن وجد بين المطلق والمقيد جامع حمل المطلق على المقيد بالقياس، وإن لم يوجد جامع بين

المطلق والمقيد لم يحمل المطلق على المقيد لعدم وجود الدليل الذي يدل على الحمل فيبقى المطلق على إطلاقه .

• **الحالة الرابعة :** أن يتحدى المطلق مع المقيد في السبب ويختلف كل منهما في الحكم كما في قوله تعالى في آية الوضوء : " وَأَيَّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ " . مع قوله تعالى في شأن التي امم في نفس الآية : " فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ " . فقد تحدث المطلق وهو لفظ " أيديكم " في الوضوء والتيمم مع المقيد وهو قوله تعالى في شأن الوضوء " إلى المرافق " ، وحيث إن السبب في الأمرين واحد وهو وجوب الطهارة ورفع الحدث. أما الحكم فهو مختلف في الأمرين حيث أنه في الوضوء هو وجوب وصلي زين أما في الأيام فهو مسح اليدين.

فهل يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء " إلى المرفقين " فيه خلاف .

- **الأول :** عدم وجوب حمل المطلق على المقيد حيث لا وجه لتعلق أحدهما بالآخر .
- **الثاني :** يمكن حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة وقد نسب إلى الشافعي رحمه الله كما نصب لبعض الملكية

01020832301 - 01021863418 - 01151529196

ملازم العميد في العلوم الشرعية الدكتور/ أيمن الهناوي موجودة كاملة في كل المواد والملازم على المنهج الجديد بفضل الله تعالى ، لحجز الملازم تواصل بنا على هذه الأرقام ، ومحتاج توصيل الملازم لأي مكان في الجمهورية ، تواصلوا بنا على أرقامنا التالية وستصل إليكم ملازمنا أينما كنتم

أحرصنا على حضور المراجعات النهائية في العلوم الشرعية للعميد في العلوم الشرعية

دكتور أيمن الهناوي

العنوان : اركبي عربيات السابع وانزلى الآخر عند ابو رامي هتعددي الناحية الثانية عند التوحيد والنور ادخل من جنب التوحيد اول يمين في تانى شمال هتدخلى طه الديناري هتلاقي مطعم المصطفى السنتر قدام المطعم عمارة رقم ٨ جنب مؤسسه الهند